

اختبار مادة أساله متنوعه جنائى من ص82 إلى ص104

الزمن:

الطالب:

أولاً: أسئلة اختيار من متعدد (5 أسئلة)

1

يعتبر القتل العمد المشدد في حالة "ارتباط القتل بجنحة" إذا كان الغرض من القتل:

☐ أ- مجرد مصاحبة زمنية للجنحة.

☐ ب- التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو مساعدة مرتكبيها على الهرب.

☐ ج- الانتقام من المجني عليه بعد ارتكاب الجنحة بفترة طويلة.

☐ د- ارتكاب جنحة غير معاقب عليها قانوناً.

2

عقوبة القتل العمد البسيط في القانون المصري هي:

☐ أ- الإعدام فقط.

☐ ب- السجن المؤبد أو المشدد.

☐ ج- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

☐ د- السجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات.

3

يتحقق ظرف "الترصد" قانوناً سواء كان الجاني:

☐ أ- مختفياً عن الأنظار فقط.☐ ب- منتظراً في مكان عام أو خاص، وسواء كان مختفياً أو غير مختفي.☐ ج- مبيتاً النية قبل التنفيذ بسنة على الأقل.☐ د- في حالة ثورة غضب عارمة تمنعه من التفكير.

4

يشترط لتوافر الوصف المشدد للقتل الواقع على "جرى الحرب" أن يكون الجرح نتيجة:

☐ أ- مشاجرة عادية وقت الحرب.☐ ب- حادث سيارة عارض أثناء فترة الهدنة.☐ ج- العمليات الحربية (برية أو بحرية أو جوية).☐ د- مرض أصاب الجندي قبل بدء الحرب.

5

في جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة، يشترط في "الجنحة المرتبطة" أن تكون:

☐ أ- من ذبول أو توابع جريمة القتل (مثل إخفاء جثة).☐ ب- مستقلة عن فعل القتل ومتميزة عنه.☐ ج- جناية تم تخفيفها لتصبح جنحة.☐ د- جريمة وقعت نتيجة غير محتملة لفعل القتل.

ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ (20 سؤالاً)

1

يشترط لقيام ظرف الترصد أن يسبقه دائماً سبق إصرار.

خطأ ☐صح ☐

2

يعتبر سبق الإصرار ظرفاً شخصياً لا يسري إلا على من توافر لديه من المساهمين.

خطأ ☐صح ☐

3

القتل بالسهم ظرف مشدد ذو طابع شخصي لا يتأثر به الشريك إلا إذا علم به.

خطأ ☐صح ☐

4

لا يتوافر ظرف اقتران القتل بجناية إذا كان القتل ركنًا داخلياً في تكوين الجناية الأخرى كالسرقة بإكراه.

خطأ ☐صح ☐

5

تستحق الزوجة العقاب وفق القواعد العامة إذا قتلت زوجها متلبساً بالزنا ولا تستفيد من العذر المخفف.

خطأ ☐صح ☐

6

يشترط في التردد أن يكون التردد مدة من الزمن طويلة جداً.

☐ خطأ☐ صح

7

يغير عذر التلبس بالزنا من وصف الجريمة من جنابة إلى جنحة وفق الراجح فقهاً وقضاً.

☐ خطأ☐ صح

8

القتل العمد المرتبط بجنحة يتطلب بالضرورة وجود رابطة زمنية ومكانية بين الجريمتين.

☐ خطأ☐ صح

9

يعتبر القتل بالسهم ظرفاً مشدداً نظراً لما ينطوي عليه من غدر وخيانة يصعب معهما الدفاع.

☐ خطأ☐ صح

10

الشروع في القتل العمد المرتبط بجنحة (كجنحة زنا الزوجة) معاقب عليه قانوناً.

☐ خطأ☐ صح

11

يتوفر ظرف سبق الإصرار حتى لو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف.

☐ خطأ☐ صح

12

يشترط لتوافر ظرف القتل على جرحى الحرب أن يكون المجني عليه من جيش دولة الحلفاء فقط.

☐ خطأ☐ صح

13

لا يشترط لتشديد العقاب في القتل المرتبط بجنحة أن يكون مرتكب الجريمة شخصاً واحداً.

☐ خطأ☐ صح

14

يُعرف سبق الإصرار بأنه كل تربص للإنسان في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن.

☐ خطأ☐ صح

15

لا يحول العدول الاختياري دون إعفاء الجاني من العقاب في القتل بالسم إذا قدم الترياق قبل الوفاة.

☐ خطأ☐ صح

16

جوهر سبق الإصرار هو التفكير الهادئ الذي يسبق التنفيذ بعيداً عن ثورة الانفعال.

☐ خطأ☐ صح

17

تنتهي حالة الحرب قانوناً بمجرد إعلان الهدنة المؤقتة بين الأطراف.

☐ خطأ☐ صح

18

يسأل الجاني عن قتل عمد مقترن بجناية إذا ارتكب القتل ثم ارتكب جناية أخرى تلتها بفاصل زمني قصير.

☐ خطأ☐ صح

19

لا يتوافر سبق الإصرار إذا كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة بشخص معين.

☐ خطأ☐ صح

20

يعاقب الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا بالحبس بدلاً من السجن المؤبد أو المشدد.

☐ خطأ☐ صح

ثالثاً: أسئلة مقالية (5 أسئلة)

1

وضح حكمة التشديد في عقوبة القتل العمد إذا اقترن بظرف "سبق الإصرار".

2

ما هي الشروط الواجب توافرها لتطبيق الظرف المشدد الخاص بـ "اقتران القتل بجناية"؟

3

عرف "الترصد" مبيناً عناصره وحكمة التشديد فيه.

4

اشرح شروط الاستفادة من العذر المخفف في حالة "مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا" وفقاً للمادة 237 عقوبات.

5

متى يعتبر القتل واقعاً على "جرى الحرب" وما أثر توافر هذا الظرف على العقوبة؟

نموذج الإجابة

3	2	1
ب	ب	ب
6	5	4
خطأ	ب	ج
9	8	7
صواب	خطأ	صواب
12	11	10
صواب	خطأ	صواب
15	14	13
خطأ	صواب	خطأ
18	17	16
خطأ	صواب	صواب
21	20	19
صواب	خطأ	صواب
24	23	22
خطأ	صواب	خطأ

25

صواب

26

حكمة التشديد في عقوبة القتل العمد إذا اقترن بظرف "سبق الإصرار": تكمن الحكمة في أن إقدام الجاني على القتل وهو هادئ النفس ساكن الجنان ينبئ عن نفسية شريرة وخطورة إجرامية كبيرة. فمن يفكر بهدوء ويزن الأمور قبل ارتكاب الجريمة يُعتبر أشد خطراً ممن يرتكبها تحت تأثير ثورة غضب طارئة تفقد الجاني القدرة على التروي والتدبير.

27

الشروط الواجب توافرها لتطبيق الظرف المشدد الخاص بـ "اقتران القتل بجناية": يشترط أربعة شروط: (1) وقوع جناية قتل عمد (مكتملة الأركان. (2) ارتكاب جناية أخرى مستقلة ومتميزة عن القتل. (3) توافر رابطة زمنية بين الجنايتين (سواء سبقت الجناية الأخرى القتل أو عاصرتة أو تلتته. (4) أن يكون المسئول عن الجنايتين شخصاً واحداً، فاعلاً كان أم شريكاً.

28

تعريف "الترصد" وعناصره وحكمة التشديد فيه: الترصد هو ترصد الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة لقتله أو إيذائه. عناصره: عنصر زمني (الانتظار لفترة) وعنصر مكاني (المراقبة في مكان ما). حكمة التشديد: تكمن في المباغلة التي تسهل الجريمة، وما ينم عنه المسلك من غدر ونذالة، وإثارة الاضطراب في نفس المجني عليه مما يضعف مقاومته.

29

شروط الاستفادة من العذر المخفف في حالة "مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا" وفقاً للمادة 237 عقوبات: يشترط ثلاثة شروط: (1) صفة الجاني: أن يكون القاتل هو الزوج حصراً. (2) المفاجأة بالتلبس: أن يفاجأ الزوج بزوجه وهي في حالة تلبس حقيقي بالزنا (بالمعنى الوارد في المادة 276 عقوبات). (3) القتل في الحال: أن يقع فعل القتل فور المفاجأة وفي نفس اللحظة التي يُشاهد فيها الزنا، بحيث يكون القتل وليد الانفعال الفجائي.

30

متى يعتبر القتل واقعاً على "جرى الحرب" وما أثر توافر هذا الظرف على العقوبة: يعتبر كذلك إذا وقع الاعتداء في زمن الحرب (التي تنتهي بالصلح لا بالهدنة)، وكان المجني عليه جريحاً بسبب العمليات الحربية بجروح تعجزه عن الدفاع عن نفسه. الأثر: يُعاقب مرتكب الجريمة بنفس العقوبة المقررة للقتل بسبق الإصرار والترصد، وهي الإعدام.